

1001172-70.2022.8.26.0201

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: TIAGO TADEU SANTOS COELHO

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 24/12/2022

... - Autor que alega ter sido vítima de roubo e impugna transações realizadas com seu cartão de crédito por meio de fraude - Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor - Insurgência dos réus - Descabimento - Hipótese em que, além de o réu não ter demonstrado a impossibilidade de violação da segurança de seu sistema, as transações impugnadas pelo autor ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, 50, Garça - SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001172-70.2022.8.26.0201 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001172-70.2022.8.26.0201

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor

Requerente:

João Luiz Muro

Requerido:

Banco do Brasil SA e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TIAGO TADEU SANTOS COELHO

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por JOÃO LUIZ MURO em face de BANCO DO BRASIL S/A E VISA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO.

Dispensado o relatório, nos termos do disposto no artigo 38, caput, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

Não é o caso de acolher a alegação de ilegitimidade passiva arguida pela requerida VISA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO, haja vista que, nos termos do art. 7º e 25, do CDC, há responsabilidade solidária de todos os fornecedores que compõem a cadeia de consumo pelos prejuízos causados aos consumidores. No caso concreto, a ré VISA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO integra a cadeia de fornecimento em virtude da parceria mantida com a instituição financeira para viabilizar a utilização de sua marca em cartões de crédito. Nesse sentido: PRELIMINAR - Legitimidade passiva da empresa detentora da marca ("bandeira") estampada no cartão - Hipótese em que a ré se beneficia da parceria com a instituição financeira, pois expõe sua marca no cartão e nas faturas enviadas ao consumidor - Responsabilidade solidária da ré, por integrar a cadeia de fornecimento do produto - Inteligência do

artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor – PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Contrato bancário – Responsabilidade civil – Cartão de crédito – Autor que alega ter sido vítima de roubo e impugna transações realizadas com seu cartão de crédito por meio de fraude – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor – Insurgência dos réus – Descabimento – Hipótese em que, além de o réu não ter demonstrado a impossibilidade de violação da segurança de seu sistema, as transações impugnadas pelo autor destoam substancialmente do perfil do requerente e foram realizadas em curto período de tempo – Falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a instituição financeira não bloqueou as operações – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça – Dano moral configurado – Autor que atuou de forma diligente, comunicando os fatos aos réus, e ainda assim não obteve êxito na solução do problema – Fatos que ocorreram em meio à viagem internacional de lazer realizada pelo autor juntamente com sua família – Valor expressivo das transações – Considerando as circunstâncias do caso concreto, o montante de R\$ 5.000,00 é adequado aos fins colimados – Sentença mantida – RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1023799-54.2020.8.26.0002; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2021; Data de Registro: 24/09/2021)

Da mesma forma, não há que se falar em falta de interesse processual ou falta de interesse de agir, uma vez que o pedido é juridicamente possível e a todos é garantido o direito de deduzir pedido diante do Poder Judiciário, sendo certo que não haveria outro meio do autor alcançar o quanto desejado. Além disso, o interesse processual configura-se pelo trinômio “necessidade-utilidade-adequação”. No caso vertente, a prestação jurisdicional buscada é apta a tutelar a situação jurídica do autor, além de somente ser possível o acesso ao bem da vida, no presente caso, por meio da atividade jurisdicional. Por fim, o procedimento adotado é adequado à finalidade buscada. Registre-se, ainda, que, à luz da teoria da asserção, a legitimidade e o interesse de agir devem ser aferidos a partir de uma análise abstrata dos fatos narrados na inicial, não havendo necessidade de o autor buscar, necessariamente, a via administrativa para a resolução do conflito, em razão da cláusula de inafastabilidade da jurisdição (art. 5ª, inciso XXXV, da Constituição Federal).

No mais, cabível o julgamento antecipado da lide no estado em que se encontra nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista as partes não demonstraram interesse na produção de outras provas.

No mérito, a ação é parcialmente procedente.

A parte autora comprovou o pagamento das parcelas mínimas decorrentes da utilização do cartão de crédito, o bloqueio de seu cartão de crédito, bem como a recusa de pagamento (fls. 31/32).

Por outro lado, apesar de alegar que o bloqueio do cartão de crédito ocorreu em virtude da existência de dívidas pendentes em nome do autor, não foram juntados documentos hábeis a comprovar tal alegação, o que torna indevido o bloqueio em questão.

Não bastasse isso, não foram juntados aos autos documentos aptos a demonstrar a prévia comunicação do bloqueio do cartão ao consumidor.

Assim, entendo que o bloqueio do cartão de crédito de titularidade do autor foi abusivo e representa falha na prestação do serviço por violação ao art. 6º, III, do CDC.

É cediço que, nos termos do artigo 14 do CDC, o banco responde de forma objetiva pelo vício do serviço.

In casu, entendo que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor e tem o condão de gerar abalo psíquico e repercutir em sua honra e dignidade, constituindo violação ao direito da personalidade e ensejando a reparação por danos morais.

Nesse sentido: TJSP; Apelação Cível 1013632-33.2021.8.26.0037; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado, Foro de Araraquara - 2ª Vara Cível, Data do Julgamento: 09/11/2022; Data de Registro: 09/11/2022; (TJ-SP 10460862920178260224 SP 1046086-29.2017.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de

Julgamento: 01/08/2018, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2018)

É sabido que a indenização a ser concedida não deve acarretar enriquecimento ilícito, mas deve mostrar-se justa a ponto de não retirar o caráter punitivo da indenização, para que atos semelhantes não se repitam. Com efeito, cotejando todas as circunstâncias do caso em apreço, não havendo maiores prejuízos a parte autora, tenho por justa a indenização por danos morais no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por JOÃO LUIZ MURO em face de BANCO DO BRASIL S/A e VISA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO, para CONDENAR a parte requerida: i) a desbloquear o cartão de crédito indicado pelo autor na exordial, sob pena de multa diária de R\$100,00 (cem reais) por semana, limitada ao total de R\$5.000,00 (cinco mil reais); ii) ao pagamento de danos morais no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados monetariamente pela tabela prática do E.TJSP, a contar desta data e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação; e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Não há condenação em custas ou honorários nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C.

Garça, 21 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA